

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6189/2539

นาย สม พงษ์ สกุล วา
นาย ประเสริฐ หรือ เข้าย เอี้ยวคนอง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 26, มาตรา 37

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาตรา 26,37 กำหนดให้ผู้ให้เช่า
นาต้องบอกเลิกการเช่านาด้วยเหตุตามมาตรา 37 โดยทำเป็นหนังสือให้ผู้เช่านาทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนจะครบกำหนดการเช่านา เมื่อโจทก์มีหนังสือ
บอกเลิกการเช่านาไปยังจำเลยก่อนครบกำหนดการเช่าเพียง 8 เดือน และตาม
หนังสือบอกกล่าวก็มีได้ระบุเหตุการบอกเลิกการเช่านาไปยัง คชก.ตำบล ตามที่มา
ตรา 37 กำหนดไว้เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเช่านายังไม่สิ้นสุดลง โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออก
จากที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 13538 ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และชำระค่าเช่าและค่าเสียหายแก่โจทก์รวมกันเป็นเงิน 34,166 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนและออกจากที่ดินที่เช่า

จำเลยให้การปฏิเสธ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาทของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 13538 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 5,000 บาท นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ ได้ความว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 13538 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 25 ไร่ โจทก์ให้จำเลยเช่าที่ดินดังกล่าวทำนาครั้งละ 6 ปี ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 การเช่าจะครบกำหนดในวันที่ 20 ตุลาคม 2532 โจทก์มีความประสงค์ต้องการที่ดินดังกล่าวคืน ไม่ประสงค์ให้จำเลยเช่าต่อไป โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกการเช่านาถึงจำเลยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2532 อันเป็นเวลาก่อนครบกำหนดการเช่านาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางภาษีทราบ ศาลฎีกาเห็นว่าพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 26 บัญญัติว่า "การเช่านาให้มีกำหนดคราวละไม่น้อยกว่าหกปีการเช่านารายใดที่ทำไว้โดยไม่มีกำหนดเวลา หรือมีแต่ต่ำกว่าหกปีให้ถือว่า การเช่านารายนั้น มีกำหนดเวลาหกปี

เมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ให้เช่ามิได้บอกเลิกการให้เช่าตามมาตรา 37 และผู้เช่ายังทำนาในที่นานั้นต่อไป ให้ถือว่าได้มีการเช่านั้นต่อไปอีกคราวละหกปี ฯลฯ" และมาตรา 37 บัญญัติว่า "เมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่าตามมาตรา 26 การเช่าไม่สิ้นสุดลง เว้นแต่ผู้ให้เช่าประสงค์จะใช้ที่ดินให้เช่าเพื่อการดังต่อไปนี้ และได้บอกเลิกการเช่าเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

- (1) ใช้เพื่อประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามความเหมาะสม
- (2) ใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวของตนตามความจำเป็น
- (3) ใช้เพื่อทำประโยชน์ตามผังเมือง หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น หรือ
- (4) ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมในทางเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกำหนด

ให้ผู้ให้เช่าส่งสำเนาการบอกเลิกการเช่าตามวรรคหนึ่งพร้อมทั้งแสดงเหตุการบอกเลิกการเช่าไปยัง คชก.ตำบลภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกเลิกการเช่าให้ผู้เช่าทราบ เมื่อได้รับสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่าดังกล่าวแล้วให้ คชก.ตำบล พิจารณาวินิจฉัย ถ้า คชก.ตำบล เห็นว่าผู้ให้เช่ายังไม่มี ความจำเป็นรีบด่วนที่จะใช้ที่ดินตาม (1) (2) (3) หรือ (4) และการบอกเลิกการเช่า นั้นจะทำให้ผู้เช่าเดือดร้อน คชก.ตำบลจะวินิจฉัยให้ยับยั้งการบอกเลิกการเช่าไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเวลาตามที่เห็นสมควรไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองปี ก็ได้"

ตามบทบัญญัติในมาตรา 26 และมาตรา 37 ดังกล่าวเห็นได้ว่าเมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่าตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แล้วถ้าผู้ให้เช่ามิได้บอกเลิกการเช่าตามมาตรา 37 และผู้เช่ายังทำนาในที่นานั้นต่อไป ให้ถือว่าได้มีการเช่าหน้านั้นต่อไปอีกคราวละหกปีและการบอกเลิกการเช่าจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา 37 ดังกล่าวข้างต้น กล่าวโดยเฉพาะก็คือ ผู้ให้เช่าต้องบอกเลิกเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนจะครบกำหนดการเช่าและผู้ให้เช่าจะบอกเลิกการเช่าได้ก็ด้วยเหตุตามที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 37 แต่คดีนี้ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์และข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบว่าการเช่าระหว่างโจทก์และจำเลยจะครบกำหนดในวันที่ 20 ตุลาคม 2532 แต่โจทก์มีหนังสือบอกเลิกการเช่าเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2532 การบอกเลิกการเช่าดังกล่าวจึงเป็นการบอกเลิกก่อนครบกำหนดการเช่าเพียง 8 เดือน เท่านั้นและตามหนังสือบอกกล่าวเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งตรงกับสำเนาภาพถ่ายเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ก็มีได้ระบุเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่าไปยัง คชก.ตำบล ตามที่มาตรา 37 กำหนดไว้ การบอกเลิกการเช่าดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายการเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงยังไม่สิ้นสุดลง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณค์ ตักดารักษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ